

0007816-92.2015.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

PRISCILA CORDEIRO DE MORAIS

Delegacia:

Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0007816-92.2015.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0007816-92.2015.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

PRISCILA CORDEIRO DE MORAIS

Delegacia:

Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, DEL.SEC.MOGI GUAÇÚ PLANTÃO, DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Mogi-Guaçu

N. Origem

Comunicação de Prisão em Flagrante: 1343/2014

Data do fato:

16/11/2014

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

A ré PRISCILA CORDEIRO DE MORAIS foi condenada à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 166 dias-multa, como incurso nas penas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 (fl. 113/122).

Não houve recurso pelas partes, de modo que o trânsito em julgado da sentença condenatória deu-se em 31/07/2015.

Os autos aguardam expedição de mandado de prisão e guia de recolhimento para

cumprimento do restante da pena aplicada, mas deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória.

De acordo com o inciso V do artigo 109 do Código Penal, a pretensão executória estatal para a pena aplicada ao acusado prescreve em quatro anos.

Assim, tendo em vista que entre a data da publicação da sentença (24/07/2015) e a presente data transcorreu mais de quatro anos, o lapso prescricional da pretensão executória da pena já se operou, devendo ser reconhecida a prescrição, com a consequente extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Comunique-se o Instituto de Identificação.

P.R.I.

Mogi Guacu, 16 de março de 2022.

PAULO ROGERIO MALVEZZI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, ONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA